



---

[www.tegconcursos.com.br/questoes/2395645](https://www.tegconcursos.com.br/questoes/2395645)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

**1401)** Com base nas regras estabelecidas nas Leis n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa — e na Lei n.º 12.846/2013 — que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública —, julgue o item que se segue.

Para os fins da Lei n.º 12.846/2013, constitui ato lesivo à administração pública nacional dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tegconcursos.com.br/questoes/2759320](https://www.tegconcursos.com.br/questoes/2759320)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Auditoria e Compliance/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

**1402)** Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 12.846/2013 (Lei de Anticorrupção Brasileira).

Obter vantagens indevidas a partir da manipulação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública constitui ato lesivo ao patrimônio público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tegconcursos.com.br/questoes/2762400](https://www.tegconcursos.com.br/questoes/2762400)

CEBRASPE (CESPE) - Eng Jr (TBG)/TBG/Projetos e Obras/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

**1403)** Considerando a Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

Constitui ato lesivo à administração pública oferecer vantagem de qualquer tipo para afastar licitante.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tegconcursos.com.br/questoes/2064718](https://www.tegconcursos.com.br/questoes/2064718)

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

**1404)** Com base na Lei n.º 12.846/2013, que dispõe acerca da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

Constitui ato lesivo à administração pública perturbar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2157363](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2157363)

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

**1405)** Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

Considera-se ato lesivo à administração pública o oferecimento de qualquer tipo de vantagem para afastar da licitação um dos licitantes.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1616396](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1616396)

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

**1406)** Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

Constitui ato lesivo à administração pública, para os fins da Lei n.º 12.846/2013, perturbar qualquer ato de procedimento licitatório público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/843984](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/843984)

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos Lesivos à Administração Pública Nacional ou Estrangeira (art. 5º da Lei nº 12.846/2013)

**1407)** A respeito da responsabilização de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item subsequente, à luz da Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013).

Atos lesivos praticados contra a administração direta por sociedade simples nacional não personificada e que atentem contra compromissos internacionais assumidos pelo Brasil são passíveis de apuração por meio da instauração de processo administrativo, que pode ser deflagrado de ofício pela autoridade máxima do órgão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3321871](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3321871)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1408)** Com base na Lei n.º 12.846/2013, julgue o item subsequente.

Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas na legislação, a aplicação das sanções administrativas pela prática de atos contra a administração pública pode excluir a obrigação da reparação integral do dano causado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3345024](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3345024)

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1409)** A respeito de improbidade administrativa e responsabilização das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item a seguir, com base nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013.

Para fins de responsabilização de pessoa jurídica na esfera administrativa, a Lei Anticorrupção considera excludentes a aplicação de sanções e a obrigação de reparação integral do dano causado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2395648](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2395648)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1410)** Com base nas regras estabelecidas nas Leis n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa — e na Lei n.º 12.846/2013 — que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública —, julgue o item que se segue.

A responsabilização administrativa de pessoa jurídica de direito privado por violação de preceitos previstos na Lei n.º 12.846/2013, com a consequente aplicação das sanções correspondentes, deve ser precedida de manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equivalente, do ente público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421473](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421473)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1411)** Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o item a seguir.

A existência, no âmbito da pessoa jurídica, de mecanismos internos de integridade é considerada na aplicação de eventual sanção.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2588943](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2588943)

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1412)** Com base na Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o próximo item.

Nas hipóteses de incorporação, fusão ou cisão societária, a responsabilidade da pessoa jurídica infratora não subsiste, diversamente do que ocorre com a alteração contratual e com a transformação societária.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2715115](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2715115)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1413)** No que concerne às licitações e aos contratos administrativos e à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a administração pública, julgue o item que se segue.

No caso de uma sociedade empresária vir a ser condenada por ato contra a administração pública, nacional ou estrangeira, na forma da Lei n.º 12.846/2013, uma das consequências possíveis é a publicação resumida da decisão condenatória, a expensas da

empresa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2759313](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2759313)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Auditoria e Compliance/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1414)** Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 12.846/2013 (Lei de Anticorrupção Brasileira).

Na aplicação de sanções por atos lesivos contra a administração pública, é levada em consideração a vantagem auferida pelo infrator, e não a sua situação econômica.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2762398](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2762398)

CEBRASPE (CESPE) - Eng Jr (TBG)/TBG/Projetos e Obras/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1415)** Considerando a Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

A cooperação da pessoa jurídica para a apuração da infração será levada em consideração na aplicação da sanção.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1883995](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1883995)

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1416)** Com base nas disposições da Lei n.º 12.846/2013, julgue o item subsequente.

No caso da responsabilização administrativa das pessoas jurídicas, seja a multa ou a publicação extraordinária da decisão condenatória, não apenas exigem motivação suficiente, como admitem aplicação de maneira isolada ou cumulativa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1937915](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1937915)

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1417)** Considerando o disposto no Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

A situação econômica do infrator é irrelevante na aplicação das sanções previstas na Lei n.º 12.846/2013.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2064706](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2064706)

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1418)** Com base na Lei n.º 12.846/2013, que dispõe acerca da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

A vantagem pretendida, mas não auferida pelo infrator, é irrelevante para a aplicação das sanções previstas na lei mencionada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2157368](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2157368)

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1419)** Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

A situação econômica do infrator, a gravidade da infração e a vantagem auferida pelo infrator em decorrência da prática do ato são parâmetros expressamente previstos na lei para a aplicação das sanções.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2215580](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2215580)

CEBRASPE (CESPE) - Med (TCE-PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1420)** À luz da Lei n.º 12.846/2013, que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item que se segue.

A implementação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica será levada em consideração na aplicação das sanções previstas na Lei n.º 12.846/2013.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/843990](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/843990)

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1421)** A respeito da responsabilização de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item subsequente, à luz da Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013).

Para avaliar a graduação da sanção administrativa a ser aplicada, a autoridade competente está impedida de considerar parâmetros referentes ao estado econômico do infrator, devendo se restringir ao dano ao erário efetivamente apurado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/615333](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/615333)

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Administrativa (arts. 6º e 7º da Lei nº 12.846/2013)

**1422)** A empresa e-Gráfica Ltda. manifestou interesse em formalizar acordo de leniência com o Ministério Público, comprometendo-se a entregar os documentos comprobatórios, no prazo de trinta dias, de prática de ato ilícito ocorrido durante licitação no estado X.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da Lei n.º 12.846/2013.

Na situação descrita, o Ministério Público poderá desconsiderar, no acordo de leniência que vier a ser firmado, o perigo de lesão e a vantagem pretendida pelo infrator, limitando-se a observar, no estabelecimento da sanção a ser aplicada, a situação econômica do infrator e o valor dos contratos mantidos com a entidade pública lesada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3258803](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3258803)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1423)** Com fundamento nas disposições da Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) e na Lei do Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue o item a seguir.

Após a conclusão do procedimento administrativo, a comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública deverá dar conhecimento ao Ministério Público, para apuração de eventuais delitos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3315181](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3315181)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1424)** Acerca da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 12.846/2013, na Portaria Normativa CGU n.º 27/2022 e no Decreto n.º 11.129/2022.

No âmbito do processo administrativo de responsabilização (PAR), dependem de autorização judicial a medida de busca e apreensão necessária para a investigação e o processamento das infrações, bem como a utilização de prova emprestada, quando oriunda de processo judicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3321873](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3321873)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1425)** Com base na Lei n.º 12.846/2013, julgue o item subsequente.

O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública deve ser conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por dois ou mais servidores estáveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3345019](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3345019)

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1426)** A respeito de improbidade administrativa e responsabilização das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item a seguir, com base nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013.

A competência para a instauração e para o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública é passível de delegação, mas não de subdelegação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3596558](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3596558)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1427)** Julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e na Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O processo administrativo de responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública admite o instituto da desconsideração da personalidade jurídica quando verificado abuso de direito para dissimular a prática de ilícitos ou para provocar confusão patrimonial.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3198728](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3198728)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1428)** Em relação ao controle da administração pública, julgue o item seguintes, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Conforme a Lei n.º 12.846/2013, a competência para a instauração de processo administrativo de apuração da responsabilidade de pessoa jurídica pela prática de ato lesivo à administração pública pode ser delegada, não sendo admitida tal possibilidade em relação ao julgamento do processo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2759323](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2759323)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Auditoria e Compliance/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1429)** Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 12.846/2013 (Lei de Anticorrupção Brasileira).

O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica contra ato lesivo à administração pública deve ser conduzido por comissão composta por pelo menos três servidores estáveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2761121](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2761121)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1430)** No que diz respeito a licitações e contratações, à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública e à vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal, julgue o item que se segue.

É lícita a delegação da competência tanto para a instauração quanto para o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2157366](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2157366)

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1431)** Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

A comissão designada pela autoridade instauradora do processo administrativo de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica será composta pelo mínimo de cinco servidores estáveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/615329](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/615329)

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Processo Administrativo de Responsabilização (arts. 8º a 15 da Lei nº 12.846/2013)

**1432)** A empresa e-Gráfica Ltda. manifestou interesse em formalizar acordo de leniência com o Ministério Público, comprometendo-se a entregar os documentos comprobatórios, no prazo de trinta dias, de prática de ato ilícito ocorrido durante licitação no estado X.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da Lei n.º 12.846/2013.

Caso perceba irregularidades nas atitudes do sócio administrador da empresa, o Ministério Público poderá prorrogar por mais sessenta dias o prazo que vier a estabelecer para a comissão concluir o processo administrativo, fundamentando seu ato, por exemplo, na necessidade de busca e apreensão de documentos que se encontrem na residência do referido sócio, bem como de novas entrevistas e do processamento dessas informações.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3252143](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3252143)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1433)** Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto n.º 1.171/1994), na Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) e na Lei do Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue o item a seguir.

A celebração de acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos ilícitos tipificados na Lei Anticorrupção.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3315177](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3315177)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1434)** Acerca da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 12.846/2013, na Portaria Normativa CGU n.º 27/2022 e no Decreto n.º 11.129/2022.

No curso do processo administrativo de responsabilização (PAR), o acordo de leniência pode decorrer de proposta inicial apresentada pela autoridade do órgão competente ou da manifestação da pessoa jurídica sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito.

Certo  
Errado



Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3321865](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3321865)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1435)** Com base na Lei n.º 12.846/2013, julgue o item subsequente.

A celebração do acordo de leniência é possível desde que cumprido pela pessoa jurídica ao menos um dos seguintes requisitos: ser a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito; cessar completamente seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo; admitir sua participação no ilícito e cooperar, plena e permanentemente, com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3344799](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3344799)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1436)** Julgue o item seguinte, com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa, e na Lei n.º 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção.

Conforme previsto na Lei Anticorrupção, a celebração de acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de atos lesivos contra a administração pública não tem o condão de eliminar totalmente a multa a elas imposta.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3412652](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3412652)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão Estratégica/Riscos, Conformidade e Transparência/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1437)** A respeito da Lei n.º 13.303/2016 (Lei das Estatais), do Decreto n.º 8.945/2016 e da Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei Anticorrupção, toda e qualquer proposta de acordo de leniência formalizada somente pode se tornar pública após a efetivação do respectivo acordo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2890581](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2890581)

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1438)** A respeito da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, conforme a Lei n.º 12.846/2013, e de dispositivos do Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração do Estado de Goiás (Decreto estadual n.º 9.837/2021), julgue o item seguinte.

De acordo com a Lei n.º 12.846/2013, a proposta de acordo de leniência, ainda que rejeitada, importa o reconhecimento da prática do ato ilícito investigado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3198723](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3198723)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1439)** Em relação ao controle da administração pública, julgue o item seguintes, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Para a formalização de contrato de leniência entre a administração pública e determinada pessoa jurídica que tenha fraudado, mediante ajuste, o caráter competitivo de procedimento licitatório público, é preciso, entre outros requisitos, que esta infratora seja a primeira a manifestar interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2368928](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2368928)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1440)** Acerca das disposições da Lei n.º 12.486/2013 — Lei Anticorrupção, julgue o item a seguir.

Na ausência de órgão de controle interno no Estado, o acordo de leniência somente poderá ser celebrado pelo chefe do respectivo Poder em conjunto com o Ministério Público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421474](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421474)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1441)** Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o item a seguir.

A celebração do acordo de leniência importa a suspensão do prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2759321](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2759321)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Auditoria e Compliance/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1442)** Julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 12.846/2013 (Lei de Anticorrupção Brasileira).

O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado à administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2213130](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2213130)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1443)** Acerca da Lei n.º 12.846/2013, que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item a seguir.

O acordo de leniência no âmbito do processo administrativo de responsabilização somente poderá ser celebrado se, cumulativamente, a pessoa jurídica responsabilizada: for a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração do ato ilícito; cessar completamente o seu envolvimento na infração investigada a partir da data de propositura do acordo; admitir sua participação no ilícito; cooperar plena e permanentemente com as investigações e o processo administrativo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1545590](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1545590)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1444)** Considerando as disposições legais que regem o controle da administração pública e a doutrina relacionada a esse assunto, julgue o item que se segue.

Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto e sejam respeitadas as condições nele estabelecidas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1616399](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1616399)

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1445)** Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

A assinatura do acordo de leniência pela pessoa jurídica infratora não a isenta de efetuar a reparação integral do dano causado ao erário.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1752533](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1752533)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1446)** A União, por intermédio do Ministério da Saúde, firmou convênio com um município catarinense para a construção de um hospital materno-infantil. Por meio desse convênio, a União repassou ao município sessenta milhões de reais, enquanto o município deveria, a título de contrapartida, investir seis milhões de reais na obra. Considerando a grande relevância do hospital para a comunidade local, o prefeito decidiu contratar diretamente a empresa responsável pela construção.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Caso a empresa contratada para realizar a construção do hospital, após ser responsabilizada em processo administrativo de responsabilização por dano ao erário, celebre o acordo de leniência a que se refere a Lei Anticorrupção, poderão ser abatidos até dois terços do valor a ser reparado pelo dano causado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1837376](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1837376)

CEBRASPE (CESPE) - Agopen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1447)** Com relação ao acordo de leniência previsto na Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

O acordo de leniência não impede que a pessoa jurídica deixe de ser processada judicialmente, tampouco impede a aplicação das sanções referentes ao perdimento de bens, à suspensão ou interdição parcial de suas atividades ou à sua dissolução compulsória.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1837388](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1837388)

CEBRASPE (CESPE) - Agepen (SERIS AL)/SERIS AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1448)** Com relação ao acordo de leniência previsto na Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

O acordo de leniência guarda semelhança com o instituto da delação premiada, porquanto ambos exigem a assunção de culpa pela prática dos ilícitos investigados.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1190920](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1190920)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1449)** Considerando as disposições acerca do acordo de leniência estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o próximo item.

Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica deverá ficar impedida de celebrar novo acordo pelo prazo de três anos, contados do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1190921](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1190921)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1450)** Considerando as disposições acerca do acordo de leniência estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o próximo item.

A proposta de acordo de leniência rejeitada não implica reconhecimento da prática do ato ilícito investigado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1190923](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1190923)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1451)** Considerando as disposições acerca do acordo de leniência estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o próximo item.

A celebração do acordo de leniência exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente dano causado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1452)** Considerando as disposições acerca do acordo de leniência estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o próximo item.

Celebrado o acordo de leniência, fica suspenso o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na referida lei.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 1/Arquivologia/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1453)** Considerando as regras da Lei federal n.º 12.846/2013 e suas alterações, julgue o próximo item.

O acordo de leniência poderá ser celebrado com pessoa jurídica que cometa ato lesivo contra a administração pública, desde que da colaboração resulte a identificação de outros envolvidos no ato de corrupção ou, opcionalmente, a obtenção de informações que comprovem o ilícito sob apuração.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Do Acordo de Leniência (arts. 16 e 17 da Lei nº 12.846/2013)

**1454)** A empresa e-Gráfica Ltda. manifestou interesse em formalizar acordo de leniência com o Ministério Público, comprometendo-se a entregar os documentos comprobatórios, no prazo de trinta dias, de prática de ato ilícito ocorrido durante licitação no estado X.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item subsequente à luz da Lei n.º 12.846/2013.

Se, transcorridos sessenta dias após a subscrição do acordo, a empresa não entregar os referidos documentos, o Ministério Público deverá, de imediato, notificá-la para comparecer à instituição, a fim de celebrar novo acordo de leniência para a entrega dos documentos comprobatórios, de modo a assegurar o resultado útil do processo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Judicial (arts. 18 a 21 da Lei nº 12.846/2013)

**1455)** Com base na Lei n.º 12.846/2013, julgue o item subsequente.

A responsabilidade da pessoa jurídica na esfera administrativa afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial, desde que haja previsão expressamente nesse sentido na celebração do acordo de leniência.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Eng Jr (TBG)/TBG/Projetos e Obras/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Judicial (arts. 18 a 21 da Lei nº 12.846/2013)

**1456)** Considerando a Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, julgue o item a seguir.

A utilização da personalidade jurídica, de forma habitual, para facilitar a prática de atos ilícitos possibilita, na via judicial, a dissolução compulsória da pessoa jurídica.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1883994](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1883994)

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Judicial (arts. 18 a 21 da Lei nº 12.846/2013)

**1457)** Com base nas disposições da Lei n.º 12.846/2013, julgue o item subsequente.

Na hipótese de responsabilização judicial são exemplos de sanções previstas para as pessoas jurídicas infratoras a suspensão das atividades ou a sua dissolução compulsória, exigindo-se para os dois casos a comprovação de que tenham sido constituídas para ocultar ou dissimular interesses ilícitos ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2020086](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2020086)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Judicial (arts. 18 a 21 da Lei nº 12.846/2013)

**1458)** Com base na Lei n.º 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item a seguir.

A dissolução compulsória da pessoa jurídica é uma das sanções que pode ser aplicada pela prática dos atos lesivos previstos na citada lei.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2213127](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2213127)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Responsabilização Judicial (arts. 18 a 21 da Lei nº 12.846/2013)

**1459)** Acerca da Lei n.º 12.846/2013, que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item a seguir.

No âmbito da responsabilização judicial, o Ministério Público poderá ajuizar ação com vistas à aplicação da sanção de dissolução compulsória da pessoa jurídica.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3315182](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3315182)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Finais (arts. 22 a 31 da Lei nº 12.846/2013)

**1460)** Acerca da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 12.846/2013, na Portaria Normativa CGU n.º 27/2022 e no Decreto n.º 11.129/2022.

No processo administrativo de responsabilização (PAR), é possível a apuração conjunta de ato lesivo previsto na Lei n.º 12.846/2013 e de infração administrativa praticada em licitações, desde que ela também seja tipificada como ato lesivo na referida lei e a autoridade competente para o julgamento das duas infrações seja a mesma.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2421472](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2421472)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Finais (arts. 22 a 31 da Lei nº 12.846/2013)

**1461)** Considerando as regras estabelecidas na Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), julgue o item a seguir.

O valor da multa aplicada com fundamento na Lei Anticorrupção será obrigatoriamente destinado ao ente lesado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2215579](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2215579)

CEBRASPE (CESPE) - Med (TCE-PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Disposições Finais (arts. 22 a 31 da Lei nº 12.846/2013)

**1462)** À luz da Lei n.º 12.846/2013, que trata da responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, julgue o item que se segue.

As infrações previstas na Lei n.º 12.846/2013 prescrevem em cinco anos, contados da data da ciência da infração ou, na hipótese de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3258798](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3258798)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

**1463)** Com fundamento nas disposições da Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) e na Lei do Processo Administrativo (Lei n.º 9.784/1999), julgue o item a seguir.

É vedada a delegação da competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3321875](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3321875)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

**1464)** De acordo com o Decreto n.º 11.129/2022, julgue o próximo item.

Os objetivos do programa de integridade incluem fomentar e manter uma cultura de integridade no ambiente organizacional bem como prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3321876](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3321876)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

**1465)** De acordo com o Decreto n.º 11.129/2022, julgue o próximo item.

A celebração de acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal e nos casos de atos lesivos contra a administração pública estrangeira compete privativamente à Advocacia-Geral da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3321879](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3321879)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

**1466)** De acordo com o Decreto n.º 11.129/2022, julgue o próximo item.

A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica, em decorrência do exercício do poder sancionador da administração pública, é efetuada exclusivamente mediante acordo de leniência.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3412670](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3412670)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Gestão Estratégica/Riscos, Conformidade e Transparência/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

**1467)** Julgue o item a seguir, a respeito do disposto na Instrução Normativa Conjunta n.º 1/2016 da Controladoria-Geral da União (CGU), no Decreto n.º 11.129/2022, no Decreto n.º 7.203/2010 e na Lei n.º 12.813/2013.

O processo administrativo de responsabilização (PAR) e o acordo de leniência são meios utilizados para a apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica, decorrente do exercício do poder sancionador da administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2778918](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2778918)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

**1468)** Acerca do sistema normativo anticorrupção, no que se refere ao enriquecimento ilícito, aos programas de integridade e ao *whistleblower* (denunciante), julgue o item seguinte.

A implementação de um programa de integridade visa atingir objetivos éticos, sem levar em consideração as metas financeiras da empresa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2778922](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2778922)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)



**1469)** Acerca do sistema normativo anticorrupção, no que se refere ao enriquecimento ilícito, aos programas de integridade e ao *whistleblower* (denunciante), julgue o item seguinte.

O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características das pessoas jurídicas de grande porte, cujo aprimoramento serve de modelo para as de pequeno porte.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2778924](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2778924)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (CGE RJ)/CGE RJ/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Decreto nº 11.129/2022 - Regulamenta a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

**1470)** Acerca do sistema normativo anticorrupção, no que se refere ao enriquecimento ilícito, aos programas de integridade e ao *whistleblower* (denunciante), julgue o item seguinte.

A existência de canais de denúncia amplamente divulgados a funcionários e terceiros é um parâmetro pouco significativo na avaliação de programas de integridade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3319789](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3319789)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Outorga/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Controle da Administração

**1471)** Julgue o item a seguir, a respeito do controle administrativo e parlamentar das agências reguladoras.

Um ministério pode exercer a autotutela sobre a agência reguladora federal que lhe seja vinculada, para assegurar que ela atinja e não transborde a finalidade para a qual foi criada.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3346171](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3346171)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Controle da Administração

**1472)** Em relação aos agentes públicos, aos atos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item a seguir.

O controle hierárquico caracteriza-se pela existência de subordinação e pode ser exercido tanto pela administração direta quanto por entidade da administração indireta, desde que em seu âmbito interno, sendo permitida a verificação de aspectos relativos à legalidade e ao mérito do ato objeto de controle.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2855617](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2855617)

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Controle da Administração

**1473)** Julgue o item a seguir, relativo ao controle administrativo.

O controle sobre os órgãos da administração direta é um controle interno e decorre do poder de autotutela, que permite à administração pública rever os próprios atos apenas quando são inoportunos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/534494](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/534494)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Controle da Administração

**1474)** Com relação ao regime diferenciado de contratações, a licitações e contratos administrativos, a responsabilidade do Estado, ao controle da administração pública e à organização administrativa, julgue o item subsequente.

Com base nas peculiaridades administrativas e financeiras locais, as Constituições estaduais poderão prever modalidades de controle diversas daquelas dispostas na Constituição Federal de 1988 (CF), desde que não as contrariem.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3625452](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3625452)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Bens Públicos

**1475)** No que diz respeito aos poderes da administração pública, aos serviços públicos, à intervenção do Estado na propriedade, à improbidade administrativa, aos agentes públicos, aos bens públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item, com base na doutrina majoritária, na legislação vigente e na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Salvo disposição legal em contrário, são considerados dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2150793](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2150793)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Bens Públicos

**1476)** Em relação a bens públicos, julgue o item seguinte.

No direito brasileiro, os bens públicos são classificados segundo o critério de sua destinação ou afetação, sendo definidos como bens dominicais os que se destinam à consecução específica de determinado objetivo da administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2207619](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2207619)

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Bens Públicos

**1477)** A respeito dos bens públicos, julgue o seguinte item.

Em situações específicas, os terrenos de marinha podem ser classificados como bens dominicais, hipótese em que serão suscetíveis de alienação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3445346](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3445346)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Ativos Patrimoniais e Imobiliários/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Características dos Bens Públicos

**1478)** Julgue o item a seguir, no que se refere à alienação e à oneração de bens públicos.

A oneração de bens públicos ocorre quando esses bens são utilizados como garantia em operações financeiras, e podem ser penhorados ou hipotecados por terceiros.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3041611](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3041611)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (BACEN)/BACEN/Economia e Finanças/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Características dos Bens Públicos

**1479)** Considerando os princípios básicos da administração pública, das autarquias e do regime disciplinar aplicável aos servidores públicos civis federais (Lei n.º 8.112/1990), julgue o item que se segue.

Os bens das autarquias são, invariavelmente, de natureza pública, bem como impenhoráveis e inalienáveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2271343](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2271343)

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Características dos Bens Públicos

**1480)** Julgue o seguinte item sobre os bens públicos e a sua classificação.

Mesmo que seja usado de forma contínua e incontestadamente por alguém de boa-fé, o bem público não se sujeita a usucapião.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2271344](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2271344)

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Características dos Bens Públicos

**1481)** Julgue o seguinte item sobre os bens públicos e a sua classificação.

Enquanto conservarem a sua qualificação, os bens públicos de uso comum do povo são inalienáveis.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2150792](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2150792)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Características dos Bens Públicos

**1482)** Em relação a bens públicos, julgue o item seguinte.

Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial têm como características a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a impossibilidade de oneração, que decorrem da inalienabilidade; porém, a inalienabilidade dos bens dessas duas modalidades é relativizada caso, sendo suscetíveis esses bens de valoração patrimonial, ocorra a perda da sua destinação pública, que se dá por meio da desafetação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2207618](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2207618)

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Características dos Bens Públicos

**1483)** A respeito dos bens públicos, julgue o seguinte item.

As terras ocupadas pelos índios em caráter permanente são bens de uso especial e são insuscetíveis de alienação.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Afetação e Desafetação (Bens Públicos)

**1484)** A respeito dos bens públicos, julgue o seguinte item.

Um prédio que esteja sendo utilizado para um fim público é considerado um bem desafetado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Direito/2023  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Bens Públicos em Espécie (Domínio Terrestre, Hídrico e Aéreo)

**1485)** A respeito dos princípios básicos da administração pública, dos bens públicos, dos convênios administrativos e dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Pertencem aos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, inclusive as decorrentes de obras da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Bens Públicos em Espécie (Domínio Terrestre, Hídrico e Aéreo)

**1486)** A respeito de improbidade administrativa e bens públicos, julgue o item subsequente à luz da Lei n.º 8.429/1992 e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

As terras devolutas pertencem, em regra, aos municípios, exceto aquelas indispensáveis à preservação ambiental e à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares e das vias federais de comunicação, as quais são de propriedade da União.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Fiscalização e Distribuição de Receitas/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Utilização de Bens Públicos

**1487)** Com relação à delegação de serviço público, aos bens públicos, ao processo administrativo federal e aos atos de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

Autorização de uso é o ato administrativo unilateral e discricionário pelo qual a administração pública consente, a título precário, que o particular se utilize de bem público com exclusividade, de forma gratuita ou onerosa, para fins não de utilidade pública, mas de interesse do particular.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Utilização de Bens Públicos

**1488)** Acerca de logística reversa, gestão da cadeia de suprimentos e gestão patrimonial nas organizações, julgue o item seguinte.

Permissão, autorização e concessão são mecanismos jurídicos utilizados pela administração pública, por meio de processo licitatório, para propiciar o uso do bem público por particulares.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3445309](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3445309)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Ativos Patrimoniais e Imobiliários/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Utilização de Bens Públicos

**1489)** A respeito da gestão dos bens imóveis públicos, julgue o item a seguir.

A concessão de uso de bens imóveis públicos permite que terceiros utilizem esses bens por um período determinado, sem que haja a transferência da propriedade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3041252](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3041252)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (PGM Mossoró)/Pref Mossoró/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Utilização de Bens Públicos

**1490)** A respeito de improbidade administrativa, convalidação de ato administrativo, responsabilidade civil da administração pública e uso de bens públicos por particular, julgue o item a seguir.

A permissão de uso de bem público por particular, como é o caso da permissão para a instalação de bancas de jornais em praça pública, exige a realização de prévio procedimento licitatório e a celebração de contrato administrativo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3074905](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3074905)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Utilização de Bens Públicos

**1491)** Acerca de noções de direito administrativo, julgue o item a seguir.

A permissão e a autorização são atos administrativos discricionários e precários que permitem que o particular utilize privativamente bem público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/474269](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/474269)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Utilização de Bens Públicos

**1492)** Acerca da intervenção do Estado na propriedade, das licitações e dos contratos administrativos, julgue o seguinte item.

**Situação hipotética:** A Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza decidiu ceder espaço de suas dependências para a instalação de lanchonete que atendesse aos procuradores, aos servidores e ao público em geral. **Assertiva:** Nessa situação, por se tratar de ato regido pelo direito privado, não será necessária a realização de processo licitatório para a cessão de uso pelo particular a ser contratado.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/474287](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/474287)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

## Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Formas de Utilização de Bens Públicos

**1493)** A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

**Situação hipotética:** A associação de moradores de determinado bairro de uma capital brasileira decidiu realizar os bailes de carnaval em uma praça pública da cidade. **Assertiva:** Nessa situação, a referida associação poderá fazer uso da praça pública, independentemente de autorização, mediante prévio aviso à autoridade competente.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/474286](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/474286)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Aquisição de Bens pelo Estado

**1494)** A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

**Situação hipotética:** Determinado município brasileiro construiu um hospital público em parte de um terreno onde se localiza um condomínio particular. **Assertiva:** Nessa situação, segundo a doutrina dominante, obedecidos os requisitos legais, o município poderá adquirir o bem por usucapião.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3827132](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3827132)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Bens Públicos (Direito Administrativo)

**1495)** Julgue o seguinte item, relativo ao direito administrativo.

O regime jurídico dos bens públicos é único e de aplicação uniforme.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3495285](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3495285)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Bens Públicos (Direito Administrativo)

**1496)** A respeito do armazenamento, do transporte e da alienação de bens públicos, julgue o item a seguir.

A alienação de bens inservíveis exige que esses tenham sido previamente tombados e registrados em sistema patrimonial próprio.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2368791](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2368791)

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Bens Públicos (Direito Administrativo)

**1497)** Em relação à tutela civil do patrimônio público e ao controle da administração pública nos termos da Lei de Acesso à Informação, julgue o seguinte item.

A tutela civil do patrimônio público tem seus antecedentes nas cartas constitucionais do período posterior às grandes guerras, com o surgimento das sociais democracias.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/665578](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/665578)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port II (EMAP)/EMAP/Planejamento e Controle/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Bens Públicos (Direito Administrativo)

**1498)** Acerca das modalidades de exploração dos portos, das instalações portuárias brasileiras e de aspectos relacionados a esses assuntos, julgue o item a seguir.

Os contratos de concessão e de arrendamento de bem público poderão ser celebrados por prazo de até trinta e cinco anos, prorrogável por igual período uma única vez.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3445334](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3445334)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Suprimento, Manutenção e Serviços/Ativos Patrimoniais e Imobiliários/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Lei nº 9.636/1998 - Regularização, Administração, Aforamento e Alienação de Bens Imóveis da União

**1499)** Acerca de comodato e locação para terceiros, julgue o item a seguir.

A locação de bens imóveis da administração pública para empresas privadas pode ter caráter oneroso ou gratuito, a depender da atividade exercida e do interesse público envolvido.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3828681](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3828681)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1500)** Julgue o próximo item, em relação aos poderes da administração pública e aos agentes públicos.

Os ministros e secretários de Estado são considerados agentes políticos, apesar de serem investidos no cargo por livre nomeação do chefe do Poder Executivo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3249785](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3249785)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1501)** Em relação à organização da administração pública, aos poderes administrativos e aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Os jurados convocados para o tribunal do júri são considerados agentes públicos, na categoria de agentes particulares colaboradores, também denominados agentes honoríficos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3348037](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3348037)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1502)** No que se refere aos agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Os participantes do tribunal de júri, na condição de jurados, são denominados agentes honoríficos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1503)** A respeito dos agentes públicos, bem como dos princípios da administração pública, julgue o seguinte item.

Por representarem o Estado, os permissionários e concessionários de serviços públicos inserem-se na categoria dos agentes credenciados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1504)** A respeito dos agentes públicos, bem como dos princípios da administração pública, julgue o seguinte item.

Em atenção ao princípio da aparência, presumem-se legítimos os atos praticados pelos agentes putativos, ainda que sua investidura na função pública não tenha decorrido de procedimento legalmente estabelecido.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1505)** Em relação aos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Os mesários que atuam nas eleições em prol da coletividade e do interesse público, sem receber contraprestação pecuniária, são classificados como agentes honoríficos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1506)** No que diz respeito a agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

No âmbito das espécies de agentes públicos, o mesário eleitoral enquadra-se na categoria de particular em colaboração com o poder público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023  
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1507)** Considerando os conceitos de administração pública, a organização administrativa do Estado, a administração direta e indireta e, ainda, as espécies, a classificação, os poderes, os deveres e as prerrogativas dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

As pessoas físicas que prestam serviço eleitoral, mesmo que sem vínculo empregatício com o Estado, são consideradas agentes públicos quando desempenham as atividades para as quais foram convocadas.

Certo  
Errado



Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2589011](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2589011)

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1508)** No que se refere aos agentes públicos e a sua gestão, bem como às normas legais e constitucionais aplicáveis, julgue o próximo item.

Ministros e secretários estaduais são considerados agentes políticos cujos vínculos funcionais têm natureza permanente.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2601522](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2601522)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1509)** O item a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca das regras do processo administrativo no âmbito da administração pública federal.

Juarez, inscrito em concurso público de provas e títulos, falsificou diplomas de pós-graduação e os apresentou como títulos a fim de se classificar dentro do número de vagas previsto no edital de abertura do certame. Um ano depois de sua posse no cargo público objeto do concurso, a fraude foi descoberta pela administração pública. Respeitado o devido processo legal, sua nomeação e posse foram consideradas nulas por conter vício insanável e, conseqüentemente, Juarez foi exonerado. Dias antes de sua exoneração, Juarez emitiu certidões negativas de tributos para Cleber, mesmo não sendo essa sua atribuição, porque o responsável por tais emissões no órgão encontrava-se afastado para tratamento médico. Nessa situação, Cleber deverá solicitar a emissão de novas certidões válidas, em razão de os atos praticados por Juarez serem nulos e sua exoneração operar efeitos retroativos, o que desfaz as relações resultantes de tais atos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2603839](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2603839)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1510)** O item que se segue, é apresentada uma situação hipotética acerca das disposições gerais dos servidores públicos, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Joana, servidora pública e diretora de escola da rede pública, e Pedro, tenente da polícia militar, desenvolveram um programa de combate às drogas nas escolas e na comunidade onde exercem suas funções. Joana e Pedro foram condecorados com medalha de honra pelo governador, que, em solenidade, referiu-se à servidora e ao militar como agentes públicos. Nesse caso, está correta a afirmação do governador a respeito de Joana e Pedro serem agentes públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1990031](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1990031)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1511)** Julgue o seguinte item, relativo a aspectos diversos pertinentes a noções de direito administrativo.

São considerados putativos os agentes públicos que desempenham atividade pública na presunção de que possuem legitimidade, embora sem investidura regular.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1990034](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1990034)

CEBRASPE (CESPE) - Ana (PGE RJ)/PGE RJ/Contábil/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1512)** Julgue o seguinte item, relativo a aspectos diversos pertinentes a noções de direito administrativo.

Os agentes políticos se caracterizam, entre outros aspectos, por possuírem funções de direção e orientação estabelecidas na Constituição Federal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1727737](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1727737)

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1513)** A respeito dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Os militares dos corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal e os servidores públicos civis titulares de cargos de provimento efetivo são considerados agentes públicos, porém, embora possuam vínculos estatutários, eles estão sujeitos a regime jurídico próprio.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/686932](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/686932)

CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1514)** Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão sem a necessária aprovação em concurso público, praticou inúmeros atos administrativos internos e externos.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Pedro é considerado agente putativo e, ainda que não tenha sido investido legalmente, deverá receber remuneração pelo serviço prestado no órgão público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/461274](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/461274)

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1515)** Acerca de administração pública, organização do Estado e agentes públicos, julgue o item a seguir.

O governador e os secretários de Estado do Distrito são considerados agentes políticos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/534877](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/534877)

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação dos Agentes Públicos

**1516)** A respeito do regime jurídico dos agentes públicos, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei Estadual n.º 6.123/1968, de Pernambuco, e a Constituição Federal de 1988 (CF).

Os termos agente público e empregado público são espécies do gênero servidor público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1517)** Julgue o próximo item, em relação aos poderes da administração pública e aos agentes públicos.

As empresas públicas devem promover concurso para a contratação de seus colaboradores, os quais devem ser submetidos a regime estatutário e ocupar cargo público previamente previsto em lei.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1518)** No que se refere aos agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Servidores públicos que não sejam integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União não podem ocupar função comissionada de natureza gerencial no âmbito do referido Poder.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1519)** Em relação à organização dos Poderes, às comissões parlamentares de inquérito (CPI) e à administração pública, julgue o item a seguir.

O sistema remuneratório dos servidores públicos deve observar os requisitos para a investidura e as peculiaridades do cargo, e o chefe de cada Poder pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1520)** A respeito dos agentes públicos, bem como dos princípios da administração pública, julgue o seguinte item.

O ordenamento jurídico brasileiro admite forma de investidura vitalícia, como é o caso dos magistrados.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CAU BR)/CAU BR/Infraestrutura de Tecnologia da Informação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1521)** Maria apresentou pedido administrativo perante a repartição pública onde seu marido João exerce cargo em comissão. O pedido foi negado e Maria interpôs recurso administrativo dirigido a João, que é o chefe do órgão e autoridade hierarquicamente superior ao servidor que negou o pedido de Maria. Ao analisar o recurso, João acatou o pedido de Maria em decisão administrativa, sem indicar os fatos e os fundamentos jurídicos.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Cargo em comissão é aquele que exige concurso público para ser provido.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3186557](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3186557)

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/Inspetor da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1522)** Acerca do exercício da função pública pelos agentes públicos e de princípios e procedimentos relativos à licitação pública, julgue os itens seguintes.

Para o desempenho de funções de natureza permanente, correspondentes às atribuições de chefia, direção e assessoramento, não se exige que o agente público que as exercerá tenha sido admitido no serviço público mediante concurso público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3202205](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3202205)

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1523)** A respeito de agentes públicos e poderes administrativos da administração pública, julgue o próximo item, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

A investidura em uma função pública de livre nomeação e exoneração prescinde de prévia aprovação em concurso público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2395993](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2395993)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1524)** Com relação aos agentes públicos e aos poderes administrativos, julgue o item seguinte.

As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2761109](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2761109)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Jr (TBG)/TBG/Jurídico/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1525)** Acerca do poder de polícia e dos agentes públicos, julgue o item que se segue.

As funções de confiança destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento e só podem ser exercidas por servidores de carreira.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1906178](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1906178)

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRES-P-EXE)/FUNPRES-P-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1526)** O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de aspectos legais a elas relacionados.

Um analista da Previdência Complementar da área administrativa que trabalha na área de recursos humanos da FUNPRESP está com a atribuição de prover uma função gratificada de nível 4 dos cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, por meio de cessão ou requisição e, tendo dúvidas com relação à diferença entre os dois tipos de ato de provimento, recebe a seguinte explicação de um colega de trabalho: “uma das diferenças entre tais atos é que a requisição exige a concordância do órgão cedente, e a cessão é ato irrecusável”. De acordo com a legislação pertinente ao assunto, a explicação dada por esse colega está correta.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1906179](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1906179)

CEBRASPE (CESPE) - APC (FUNPRESP-EXE)/FUNPRESP-EXE/Administrativa (Logística, Recursos Humanos e Governança)/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1527)** O item a seguir é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de aspectos legais a elas relacionados.

Uma empregada da Caixa Econômica Federal foi cedida ao Ministério da Economia, por solicitação desse Ministério, para exercer o cargo de nível 3 do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS.

O reembolso pela cessão dessa empregada será pago pelo Ministério da Economia, em conformidade com a Portaria n.º 357/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital desse Ministério.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2157860](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2157860)

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Administração, Contabilidade, Economia ou Engenharia/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1528)** A respeito da administração direta, da administração indireta, do processo administrativo, dos cargos públicos e do processo licitatório, julgue o item seguinte.

O servidor público investido em cargo público não está sujeito à exoneração por excesso de despesas com pessoal depois da conclusão do estágio probatório.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2206179](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2206179)

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Fiscalização/Produção de Combustíveis I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1529)** Determinada agência reguladora celebrou contrato administrativo com empresa prestadora de serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. João, empregado da empresa contratada, alegando que algumas verbas trabalhistas não foram pagas, requereu seu adimplemento à agência reguladora.

Com base nessa situação hipotética, julgue o item que se seguem.

João é considerado servidor público ocupante de cargo público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2208327](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2208327)

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1530)** Nos termos do disposto na CF sobre a organização do Estado e a administração pública, julgue o item a seguir.

Caso um cargo público ocupado seja extinto ou que seja declarada a sua desnecessidade, o servidor estável que o ocupar será exonerado e receberá indenização proporcional ao tempo de serviço.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1624307](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1624307)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1531)** Foi realizado concurso para o preenchimento de vagas para determinado cargo público, de natureza civil, da administração direta federal.

Após a divulgação dos resultados, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsecutivo.

É correto afirmar que o cargo público em questão foi criado por lei.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1740445](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1740445)

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1532)** No que se refere a agentes públicos, julgue o item a seguir.

As funções públicas podem ser exercidas apenas por agentes públicos aprovados em concurso público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/843808](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/843808)

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1533)** Com base nas disposições constitucionais relativas a cargos, empregos e funções públicas e nas disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Pernambuco, julgue o item seguinte.

Os cargos em comissão cujas atribuições sejam de direção, chefia e assessoramento são ocupados exclusivamente por servidores efetivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/595273](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/595273)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1534)** A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos e seu regime, julgue o item a seguir.

As funções de confiança, correspondentes a encargos de direção, chefia ou assessoramento, só podem ser exercidas por titulares de cargos efetivos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/534816](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/534816)

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

## Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Funções, Cargos e Empregos Públicos

**1535)** No que se refere à gestão de pessoas nas organizações, julgue o item subsequente.

No serviço público, são dois os tipos de vínculo empregatício: estatutário e celetista. A única diferença entre eles é que, no ingresso, os estatutários são admitidos por concurso público e os celetistas, por processos de recrutamento e seleção sem obedecer à Lei n.º 8.112/1990.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3346158](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3346158)

## CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Judiciária/"Sem Especialidade"/2025

### Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Criação, Transformação e Extinção de Cargos Públicos

**1536)** Em relação aos agentes públicos, aos atos administrativos e ao controle da administração pública, julgue o item a seguir.

A criação de cargos públicos, em observância ao princípio da legalidade, exige a existência de lei em sentido formal.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3438901](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3438901)

## CEBRASPE (CESPE) - Ana (EMBRAPA)/EMBRAPA/Direito e Auditoria/Assessoria Jurídica - Advogado/2025

### Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Criação, Transformação e Extinção de Cargos Públicos

**1537)** Julgue o item a seguir, no que diz respeito a organização administrativa, agentes públicos, ato administrativo e poderes da administração pública, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores.

Diferentemente do que ocorre em relação aos cargos públicos, a criação dos empregos públicos das empresas estatais independe de lei.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3450853](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3450853)

## CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

### Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Concurso Público

**1538)** A respeito dos agentes públicos, bem como dos princípios da administração pública, julgue o seguinte item.

Em atenção ao princípio administrativo da isonomia, os tribunais superiores consideram inconstitucional a imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos de determinado concurso público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2207605](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2207605)

## CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

### Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Concurso Público

**1539)** Fábio é pessoa com deficiência, exerce cargo público de professor em universidade pública estadual e pretende prestar concurso público para emprego público de professor em empresa pública federal, porém o edital não prevê percentual de vaga reservado para pessoas com deficiência. O prazo de validade desse concurso é de um ano, conforme previsto no edital.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

O prazo de validade do concurso público em questão pode ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Concurso Público

**1540)** Fábio é pessoa com deficiência, exerce cargo público de professor em universidade pública estadual e pretende prestar concurso público para emprego público de professor em empresa pública federal, porém o edital não prevê percentual de vaga reservado para pessoas com deficiência. O prazo de validade desse concurso é de um ano, conforme previsto no edital.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Caso Fábio realize a prova do concurso público mencionado e seja aprovado, ele poderá, de forma legal, cumular as duas funções, desde que haja compatibilidade de horários.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Concurso Público

**1541)** Acerca dos agentes administrativos, julgue o item a seguir.

A admissão em regime de emprego público exige aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, com vínculo de natureza contratual, visto que se materializa por meio de contrato de trabalho.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Concurso Público

**1542)** Foi realizado concurso para o preenchimento de vagas para determinado cargo público, de natureza civil, da administração direta federal.

Após a divulgação dos resultados, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsequente.

O concurso público seria desnecessário se a investidura se destinasse a emprego público na administração indireta federal.

- Certo
- Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Concurso Público

**1543)** João, ocupante de cargo comissionado, ao praticar ato na qualidade de agente público, causou dano a Maria.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

A investidura em cargo comissionado não depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.

- Certo
- Errado

Gabarito: Certo

---

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Concurso Público

**1544)** Acerca de provimento e vacância de cargo, emprego ou função pública, julgue o item seguinte.



A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, o provimento de função pública ocorre somente mediante aprovação em concurso público de provas e títulos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3495038](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3495038)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acessibilidade aos Cargos e Empregos Públicos

**1545)** Com base no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994), na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n.º 9.784/1999) e na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item a seguir.

A possibilidade de professores, técnicos e cientistas estrangeiros exercerem cargos nas universidades federais constitui exceção à regra geral que exige nacionalidade brasileira como requisito para investidura em cargo público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2395988](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2395988)

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acessibilidade aos Cargos e Empregos Públicos

**1546)** Com relação aos agentes públicos e aos poderes administrativos, julgue o item seguinte.

Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis apenas aos brasileiros natos ou naturalizados.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2638932](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2638932)

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (DATAPREV)/DATAPREV/Engenharia/Civil/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acessibilidade aos Cargos e Empregos Públicos

**1547)** Acerca dos agentes públicos e das funções públicas, julgue o item a seguir.

O acesso a cargos e empregos públicos somente se dá por intermédio de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme a complexidade do cargo ou emprego.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2207607](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2207607)

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acessibilidade aos Cargos e Empregos Públicos

**1548)** Fábio é pessoa com deficiência, exerce cargo público de professor em universidade pública estadual e pretende prestar concurso público para emprego público de professor em empresa pública federal, porém o edital não prevê percentual de vaga reservado para pessoas com deficiência. O prazo de validade desse concurso é de um ano, conforme previsto no edital.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A Constituição Federal de 1988 não prevê a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acessibilidade aos Cargos e Empregos Públicos

**1549)** A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos e seu regime, julgue o item a seguir.

Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1550)** Julgue o item a seguir, relativo à previsão constitucional acerca da organização político-administrativa dos entes federativos e da administração pública.

É permitida a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos públicos privativos de profissionais de saúde, independentemente da regulamentação das profissões.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1551)** Em relação à organização dos Poderes, às comissões parlamentares de inquérito (CPI) e à administração pública, julgue o item a seguir.

É permitida aos militares dos estados e do Distrito Federal a acumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horário, respeito ao teto remuneratório constitucional e prevalência do serviço militar.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1552)** A respeito de aspectos pertinentes aos agentes públicos, julgue o próximo item.

Como regra geral, é vedada a acumulação de cargos públicos, sendo, entretanto, amparada constitucionalmente a situação em que se acumulem dois cargos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1553)** No que diz respeito a agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

A proibição de acumular cargos, prevista na Constituição Federal de 1988, não alcança empregos e funções das sociedades controladas indiretamente pelo Poder Público.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2271329](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2271329)

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1554)** Com base nas disposições constitucionais a respeito da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item que se segue.

A proibição de acumular, de forma remunerada, cargos, funções ou empregos públicos abrange empresas públicas e sociedades de economia mista, mas não suas subsidiárias.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2459846](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2459846)

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1555)** Considerando os conceitos de administração pública, a organização administrativa do Estado, a administração direta e indireta e, ainda, as espécies, a classificação, os poderes, os deveres e as prerrogativas dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

A impossibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos deve ser considerada regra, cujas exceções estão previstas na Constituição Federal de 1988 (CF).

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2151873](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2151873)

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1556)** Acerca do Conselho Estadual de Correição do Espírito Santo, do termo de ajustamento de conduta, da acumulação remunerada de cargos públicos e da ética no serviço público, julgue o item seguinte.

No estado do Espírito Santo, para fins de acumulação, os cargos que exigirem do ocupante somente o exercício de atividades burocráticas e operacionais e de média complexidade não serão considerados de natureza técnica.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2208328](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2208328)

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1557)** Nos termos do disposto na CF sobre a organização do Estado e a administração pública, julgue o item a seguir.

Na CF, a proibição de acumulação remunerada de cargos públicos é absoluta.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1727734](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1727734)

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1558)** A respeito dos atos administrativos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

Servidor estatutário que exerce função comissionada concomitantemente ao exercício do cargo efetivo poderá ser exonerado da função comissionada sem necessidade de motivação, submetendo-se exclusivamente à conveniência e à oportunidade da administração.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/908340](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/908340)

CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Modernização da Gestão das Atividades de Resíduos Sólidos/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1559)** Com base em disposições normativas concernentes à administração pública, julgue o item a seguir.

A vedação constitucional de acumulação remunerada de cargo público aplica-se a empregos e funções, abrangendo as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/908341](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/908341)

CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Modernização da Gestão das Atividades de Resíduos Sólidos/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1560)** Com base em disposições normativas concernentes à administração pública, julgue o item a seguir.

Aos servidores públicos estatutários é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes de regime próprio de previdência com a remuneração de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/922201](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/922201)

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1561)** Julgue o item a seguir, acerca das disposições constitucionais a respeito de direito administrativo.

A investidura em empregos públicos em sociedades de economia mista depende de prévia aprovação em concurso público, mas não se estende a esse tipo de emprego a proibição constitucional de acumulação remunerada de funções e cargos públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/615343](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/615343)

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1562)** No que se refere à administração pública e aos seus agentes, julgue o item a seguir.

O militar da ativa será transferido para a reserva, caso acumule dois cargos privativos de profissionais de saúde, mesmo que haja compatibilidade de horários.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/684177](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/684177)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1563)** No que se refere aos servidores públicos e aos atos administrativos, julgue o item que se segue.

Havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação remunerada do cargo de delegado de polícia federal com um cargo público de professor.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/763094](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/763094)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1564)** Acerca de percepção simultânea, por servidor público, de proventos da aposentadoria e da remuneração de outro cargo público, julgue o seguinte item.

É possível perceber de forma simultânea proventos de aposentadoria e remuneração de cargo eletivo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/763095](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/763095)

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Acumulação de Cargos e Empregos Públicos e Funções

**1565)** Acerca de percepção simultânea, por servidor público, de proventos da aposentadoria e da remuneração de outro cargo público, julgue o seguinte item.

É permitida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e de remuneração de cargo em comissão.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3828740](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3828740)

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Administrativo/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1566)** A respeito do planejamento financeiro de curto prazo, dos atos administrativos e do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item subsequente.

Caso um servidor público efetivo que já tenha concluído o estágio probatório solicite licença para tratar de interesses particulares, de março de 2026 a dezembro de 2028, o pedido deverá ser indeferido por vedação legal, uma vez que o período pretendido extrapola o limite de afastamento previsto em lei.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3318027](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3318027)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Comunicação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1567)** Julgue o item seguinte, a respeito de decadência administrativa, controle da administração pública, improbidade administrativa, aspectos relativos aos servidores públicos, conforme a Lei n.º 8.112/1990, e requisição, segundo o Decreto n.º 10.835/2021.

O servidor público estável pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, bem como por meio de processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3344859](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3344859)

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1568)** No que concerne ao regime dos servidores públicos federais e às licitações públicas, julgue o item seguinte.

O servidor público, ainda que estável, sujeita-se à perda de cargo em caso de denúncia criminal.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3348000](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3348000)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1569)** No que diz respeito às normas constitucionais relativas à organização político-administrativa do Estado, à administração pública, ao Poder Legislativo e às finanças públicas, julgue o item subsequente.

O servidor estável colocado em disponibilidade faz jus à remuneração integral até o seu adequado aproveitamento em outro cargo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2933929](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2933929)

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1570)** Acerca da organização do Estado e da administração pública, julgue o item subsequente.

Desde que se cumpra o devido processo legal, um servidor público estável pode perder o cargo por condenação tanto em processo administrativo quanto em ação judicial.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3008133](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3008133)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1571)** A respeito de aspectos pertinentes aos agentes públicos, julgue o próximo item.

A anulação judicial do ato de demissão de servidor público enseja o seu retorno ao mesmo cargo que ele ocupava, o que configura a chamada reintegração; por sua vez, é hipótese de recondução o retorno de um servidor a um cargo em razão de ele não ter logrado êxito no estágio probatório de outro cargo para o qual tenha sido nomeado após aprovação em outro concurso público.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/3008135](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/3008135)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1572)** A respeito de aspectos pertinentes aos agentes públicos, julgue o próximo item.

Conforme disposições constitucionais, servidor público estável cujo cargo seja extinto será posto em disponibilidade e sua remuneração será integralmente assegurada até seu reaproveitamento em outro cargo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1573)** À luz da jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) impõe que o servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 esteja em exercício no cargo, ainda que em ente público diverso, há, no mínimo, três anos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1574)** No que diz respeito aos conceitos de administração pública, às fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o seguinte item.

Conforme o texto constitucional vigente, a estabilidade dos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público é adquirida após três anos de efetivo exercício, sendo obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1575)** No que se refere a ato administrativo e agentes públicos, julgue o item que se segue.

Servidor público cujo vínculo com a administração pública ocorre mediante contrato temporário não tem direito à estabilidade funcional.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1576)** O item que se segue, é apresentada uma situação hipotética acerca das disposições gerais dos servidores públicos, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Jonathan, servidor público que se encontra cumprindo estágio probatório, discutiu no local de trabalho com o colega Aquiles, servidor público em exercício há mais de vinte anos, o que resultou em ofensa física recíproca. Nessa situação, Aquiles não pode ser exonerado sem as formalidades legais, garantia que não protege Jonathan, que pode ser exonerado por razões de conveniência e oportunidade da administração pública.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Artes/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1577)** Acerca da investidura em cargo público, julgue o item seguinte.

Denomina-se readaptação a investidura do servidor público em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1509462](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1509462)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1578)** Acerca de ato administrativo, de agentes públicos, de poderes da administração pública e de regime jurídico administrativo, julgue o item a seguir.

No âmbito da administração pública, é possível a existência de servidores com efetividade e sem estabilidade, bem como de servidores com estabilidade e sem efetividade.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1616375](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1616375)

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1579)** No que diz respeito aos direitos e às garantias fundamentais, bem como aos direitos do servidor público, assegurados na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A avaliação especial de desempenho não constitui requisito para que o servidor público alcance a estabilidade, uma vez que ela se aplica unicamente aos servidores em estágio probatório.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1624308](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1624308)

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1580)** Foi realizado concurso para o preenchimento de vagas para determinado cargo público, de natureza civil, da administração direta federal.

Após a divulgação dos resultados, os aprovados foram nomeados.

Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a Lei n.º 8.112/1990, julgue o item subsequente.

Os aprovados no referido concurso público serão investidos em cargos em comissão mediante posse e somente adquirirão estabilidade se, após três anos de efetivo exercício, forem aprovados no estágio probatório.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1790256](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1790256)

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1581)** Manoel, chefe de determinada repartição pública, presenciou Caio, servidor público subordinado a ele, desviando dinheiro público. Ciente do fato, Manoel aplicou, de forma imediata, pena de demissão a Caio. Entretanto, este contestou a sanção, alegando que, como era servidor estável, apenas poderia perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Alegou, ainda, que o ato administrativo que aplicou a pena possui vício de motivo e, portanto, deveria ser anulado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se seguem.

Manoel não agiu corretamente, porquanto, mesmo tendo conhecimento do fato, não poderia ter punido Caio de forma sumária, sem lhe oportunizar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Certo  
Errado



Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/1790257](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/1790257)

CEBRASPE (CESPE) - AFCA (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1582)** Manoel, chefe de determinada repartição pública, presenciou Caio, servidor público subordinado a ele, desviando dinheiro público. Ciente do fato, Manoel aplicou, de forma imediata, pena de demissão a Caio. Entretanto, este contestou a sanção, alegando que, como era servidor estável, apenas poderia perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Alegou, ainda, que o ato administrativo que aplicou a pena possui vício de motivo e, portanto, deveria ser anulado.

Com relação a essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

Ao contrário do que foi alegado por Caio, servidor estável pode perder seu cargo público mediante processo administrativo.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/576554](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/576554)

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1583)** No que se refere às características do poder de polícia e ao regime jurídico dos agentes administrativos, julgue o item que se segue.

A garantia constitucional de permanecer no cargo público após três anos de efetivo exercício denomina-se efetividade.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/615344](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/615344)

CEBRASPE (CESPE) - Of Int (ABIN)/ABIN/Qualquer Área de Formação/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Estabilidade e Estágio Probatório

**1584)** No que se refere à administração pública e aos seus agentes, julgue o item a seguir.

O estágio probatório inicia-se na data da posse do agente público, findando-se com o término do prazo de três anos.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/2012059](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/2012059)

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Associação Sindical e Direito de Greve

**1585)** A prestação de serviço público essencial por determinado ente público foi interrompida em razão de greve dos servidores públicos que prestam serviço na unidade, o que causou transtornos à população local.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

Segundo o texto constitucional, o direito de greve dos servidores públicos deve ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei ordinária específica.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.tecconcursos.com.br/questoes/561926](http://www.tecconcursos.com.br/questoes/561926)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Associação Sindical e Direito de Greve

**1586)** Acerca dos direitos e deveres e da remuneração de servidores públicos, julgue o item a seguir.

A administração pública poderá determinar o desconto na remuneração do servidor correspondente aos dias não trabalhados no caso de greve deflagrada em razão de atraso no pagamento de salários.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/561927](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/561927)

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Associação Sindical e Direito de Greve

**1587)** Acerca dos direitos e deveres e da remuneração de servidores públicos, julgue o item a seguir.

Servidores públicos que paralise suas atividades por trinta e um dias consecutivos em razão de adesão a movimento grevista, mesmo com o cumprimento das devidas formalidades legais relativas à greve, poderão ser demitidos por abandono de cargo, desde que respeitados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2995273](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2995273)

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Direitos Sociais dos Servidores Públicos (art. 7º da CF)

**1588)** Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, à administração pública e aos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Aplica-se o regime próprio de previdência social aos agentes públicos que ocupam, exclusivamente, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2995283](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2995283)

CEBRASPE (CESPE) - AJ CNJ/CNJ/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Direitos Sociais dos Servidores Públicos (art. 7º da CF)

**1589)** Em relação aos atos administrativos e aos agentes públicos, julgue o item subsequente.

O ocupante de cargo público vitalício pode perdê-lo por sentença judicial, mas não está sujeito à aposentadoria compulsória.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3206589](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3206589)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Direitos Sociais dos Servidores Públicos (art. 7º da CF)

**1590)** No que diz respeito à organização do Estado e à administração pública, julgue o item seguinte.

Os servidores públicos, mesmo os civis, não gozam de todos os direitos sociais aplicáveis aos trabalhadores em geral.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2207609](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2207609)

CEBRASPE (CESPE) - PANS (ANP)/ANP/Atividades de Regulação/Novas Atribuições I/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Direitos Sociais dos Servidores Públicos (art. 7º da CF)

**1591)** Fábio é pessoa com deficiência, exerce cargo público de professor em universidade pública estadual e pretende prestar concurso público para emprego público de professor em empresa pública federal, porém o edital não prevê percentual de vaga reservado para pessoas com deficiência. O prazo de validade desse concurso é de um ano, conforme previsto no edital.

Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Em decorrência do exercício do cargo público de professor, Fábio tem direito a fundo de garantia do tempo de serviço.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3008129](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3008129)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

**1592)** Julgue o item subsecutivo, referente a administração, remuneração, descrição e análise de cargos e avaliação de desempenho.

Grau de responsabilidade, requisitos para investidura, complexidade dos cargos, contexto econômico e fiscal do país são fatores que influenciam a determinação das remunerações dos cargos públicos.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3008130](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3008130)

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

**1593)** Julgue o item subsecutivo, referente a administração, remuneração, descrição e análise de cargos e avaliação de desempenho.

A estrutura remuneratória compõe o desenho de um cargo público e, no sistema atual, o subsídio comporta o acréscimo de gratificações.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/3206575](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/3206575)

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

**1594)** No que diz respeito a agentes públicos, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF).

A fixação da remuneração dos servidores públicos deverá observar, entre outros critérios, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2271330](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2271330)

CEBRASPE (CESPE) - APO (SEPLAN RR)/SEPLAN RR/Planejamento e Orçamento/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

**1595)** Com base nas disposições constitucionais a respeito da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item que se segue.

As vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança devem ser incorporadas à remuneração do cargo efetivo.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2498018](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2498018)

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

**1596)** A respeito dos agentes públicos e seu regime constitucional, julgue o item a seguir.

Apesar de ser possível a acumulação de cargos públicos, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 (CF) impõe a observância do teto remuneratório no que diz respeito ao somatório dos ganhos do agente público.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2614695](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2614695)

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

**1597)** Acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser feita por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2614698](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2614698)

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

**1598)** Acerca da administração pública e dos servidores públicos, julgue o item seguinte.

Considere-se que José, servidor do MEC, além do cargo efetivo que ocupa, exerça função de confiança há quinze anos. Nessa situação hipotética, como José já exerce a função de confiança há mais de dez anos, caso ele seja exonerado da referida função, o valor relativo ao exercício da função será incorporado à sua remuneração.

Certo  
Errado

Gabarito: Errado

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/1883999](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/1883999)

CEBRASPE (CESPE) - DP RS/DPE RS/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

**1599)** Julgue o próximo item, referente a agentes públicos.

Defensores públicos, assim como procuradores de Estado, membros da Advocacia-Geral da União, policiais militares, bombeiros militares e secretários municipais, são remunerados por subsídio.

Certo  
Errado

Gabarito: Certo

---

[www.teconconcursos.com.br/questoes/2020063](http://www.teconconcursos.com.br/questoes/2020063)

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Remuneração (Componentes, Subsídio, Teto, Equiparação, Vinculação, Irredutibilidade, etc)

**1600)** Com relação aos servidores públicos, julgue o item a seguir.

A remuneração de servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do estabelecido para agentes políticos — isto é, exclusivamente por subsídio —, hipótese em que lhes é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

---